TASSE SULLA CASA EREDITATA

TARI sulla casa ereditata vuota: si paga? Chi paga e riduzioni

La TARI è dovuta anche sulla casa ereditata vuota se è arredata o ha un'utenza attiva. Chi paga tra gli eredi, esclusioni e riduzioni comunali, denuncia al Comune.

Aggiornato il 17 ottobre 2026 · Redazione EreditareCasa · Verificato sulle fonti normative il 17 ottobre 2026

Sì, sulla casa ereditata la TARI si paga anche se è vuota, nella maggior parte dei casi: basta che sia arredata oppure che abbia almeno un'utenza attiva (luce, acqua o gas). Di norma è esclusa solo se è **priva di tutte le utenze e di arredi**, oppure inabitabile e di fatto non usata. La pagano gli eredi che la possiedono, **in solido** tra loro, e va presentata una **dichiarazione al Comune entro 90 giorni** dall'inizio del possesso, salvo termini diversi del regolamento comunale.

Che cos'è la TARI e perché è diversa dall'IMU

La **TARI** è la tassa comunale sui rifiuti. Serve a coprire il costo della raccolta e dello smaltimento. Non dipende dal valore della casa, come l'IMU, ma soprattutto dalla **superficie** e, per le abitazioni, dal **numero di occupanti**.

Il presupposto lo fissa la legge (art. 1, comma 641, della legge 147/2013): la TARI si applica al **possesso o alla detenzione, a qualsiasi titolo, di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani**. La parola chiave è "suscettibili": conta la possibilità di produrre rifiuti, non il fatto che qualcuno li produca davvero. Ogni Comune, poi, con il proprio **regolamento**, stabilisce quando una casa vuota è considerata "suscettibile" e quali riduzioni concedere.

	IMU	TARI
Chi la decide	Legge statale e aliquote comunali	Regolamento e tariffe del Comune
Base	Rendita catastale	Superficie e occupanti
Casa ereditata vuota	Dovuta, se non è abitazione principale	Dovuta se arredata o con utenze, salvo esclusioni
Dichiarazione	Di norma non serve dopo la successione	Va presentata al Comune o al gestore
Aggiornata dalla voltura	Sì, indirettamente	No

Come si calcola, in breve

Per le abitazioni quasi tutti i Comuni usano il metodo previsto dal regolamento statale del 1999 (D.P.R. 158/1999, richiamato dal comma 651). La tariffa ha due parti:

- una **quota fissa**, che dipende soprattutto dai **metri quadrati** e copre i costi generali del servizio;
- una **quota variabile**, che dipende dal **numero di occupanti** e copre i costi legati alla quantità di rifiuti.

La superficie è quella **calpestabile** dichiarata o accertata, e per gli immobili iscritti in catasto il Comune può incrociarla con i dati catastali. Il tributo è annuale ma si paga in proporzione al periodo di possesso. Il Comune deve coprire per intero il costo del servizio (comma 654): per questo le tariffe cambiano ogni anno e possono essere molto diverse tra un Comune e l'altro, anche vicini.

Al tributo comunale si aggiunge di solito il **tributo provinciale** per la tutela ambientale, applicato in percentuale sull'importo (comma 666). Lo trovi già indicato nell'avviso di pagamento.

Chi paga la TARI della casa ereditata

La TARI è dovuta da **chiunque possieda o detenga** la casa. Se i possessori o detentori sono più di uno, sono **tenuti in solido** all'unica obbligazione (comma 642).

In pratica, per una casa ereditata da più fratelli, il Comune può chiedere l'intero importo a ciascuno; poi tra di voi vi dividete la spesa come volete, di solito secondo le quote.

SITUAZIONE	CHI PAGA LA TARI
Casa vuota, più eredi	Tutti gli eredi possessori, in solido
Il coniuge superstite vive nella casa	Il coniuge, che la detiene; gli eredi possessori restano coobbligati in solido
Un erede ci va a vivere	L'erede occupante, di solito intestatario dell'utenza TARI
La casa viene affittata per più di sei mesi l'anno	L'inquilino
Affitto o uso per non più di sei mesi nell'anno solare	Il possessore, cioè gli eredi (comma 643)
Chiamati che non hanno ancora accettato	Dipende dal possesso effettivo: chiedi all'ufficio tributi

E la TARI **non pagata dal defunto**? Gli importi maturati fino al decesso sono debiti del defunto. Passano agli eredi che accettano l'eredità, come gli altri debiti. Chi rinuncia all'eredità non ne risponde.

Quando la casa vuota non paga: esclusioni

Molti regolamenti comunali seguono uno schema simile. Due esempi concreti:

- il regolamento TARI del Comune di Terno d'Isola considera soggetti tutti i locali "predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati", cioè le abitazioni **dotate di almeno un'utenza attiva** (acqua, energia elettrica, gas) **o di arredamento**. Esclude invece i locali **privi di tutte le utenze attive e non arredati** e quelli inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o in ristrutturazione con titolo edilizio, per il periodo di validità del permesso;
- il regolamento TARI del Comune di Cervignano d'Adda usa la stessa regola: tassabili le abitazioni con almeno un'utenza attiva o arredate; esclusi i locali privi di tutte le utenze e non arredati.

In pratica, per non pagare servono di norma **entrambe** le condizioni: **utenze tutte cessate** e **casa svuotata dai mobili**. Se stacchi la luce ma lasci i mobili, o porti via i mobili ma tieni l'acqua per le pulizie, la casa resta tassabile. Le esclusioni, inoltre, vanno **dichiarate** e documentate, per esempio con le lettere di cessazione delle utenze.

Le riduzioni previste dalla legge e dai Comuni

La legge consente ai Comuni di prevedere riduzioni ed esenzioni (comma 659), tra cui:

- abitazioni con **unico occupante**;
- abitazioni tenute a disposizione per **uso stagionale** o altro **uso limitato e discontinuo**;
- abitazioni di chi risiede o dimora all'**estero** per più di sei mesi l'anno;
- fabbricati rurali ad uso abitativo.

I Comuni possono aggiungerne altre (comma 660). Le percentuali cambiano da Comune a Comune. Per esempio Terno d'Isola riconosce una **riduzione del 30%**, sulla quota fissa e su quella variabile, alle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo. Lo stesso regolamento prevede una riduzione di **due terzi** per una sola abitazione, non affittata né data in comodato, posseduta in Italia da non residenti titolari di una pensione in convenzione internazionale.

Le riduzioni **non sono automatiche**: di solito vanno chieste con la dichiarazione e decorrono dalla data in cui le condizioni ci sono, se dichiarate nei termini; altrimenti dalla data della richiesta.

Un altro aspetto da conoscere: per le case **a disposizione** o di non residenti, molti Comuni non conoscono il numero reale di occupanti e lo **presumono**. Terno d'Isola, per esempio, assume un occupante ogni 50 metri quadrati di superficie. Più occupanti presunti significa una quota variabile più alta.

La dichiarazione al Comune

La legge prevede che la dichiarazione TARI si presenti al Comune o al gestore del servizio rifiuti **entro 90 giorni** dall'inizio del possesso o della detenzione, oppure dalla variazione dei dati (commi 684-685). Se gli occupanti sono più di uno, basta che la presenti uno solo. Il modulo lo trovi sul sito del Comune. Nelle abitazioni vanno indicati dati catastali, numero civico e interno.

Alcuni regolamenti hanno regole specifiche per il decesso. Cervignano d'Adda chiede ai familiari conviventi o agli eredi di presentare la dichiarazione di **subentro o di cessazione entro la fine dell'anno del decesso**, oppure entro i 90 giorni se è più favorevole.

Cosa dichiarare dopo un decesso:

1. **subentro**: se un erede o il coniuge continua a vivere nella casa, l'utenza passa a lui;
2. **variazione**: se la casa resta a disposizione, cambia l'intestatario e magari il numero di occupanti; chiedi qui le riduzioni per uso limitato;
3. **cessazione**: se hai staccato tutte le utenze e svuotato la casa, chiedi la cessazione allegando le prove.

Se non presenti la dichiarazione, la sanzione di legge è il **100% del tributo non versato**, con un minimo di **50 €**; per una dichiarazione infedele è il **40%**, sempre con minimo di 50 € (commi 696-697). Per i mancati pagamenti si applica la sanzione per omesso versamento.

Esempio pratico

Anna e Pietro ereditano dalla madre, morta il 20 febbraio 2026, un appartamento di 90 metri quadrati. Nessuno dei due ci vive. La madre era l'unica occupante e pagava una TARI di 260 € l'anno.

Opzione 1: lasciano la casa arredata con le utenze attive, per andarci ogni tanto e preparare la vendita. La casa resta tassabile. Il Comune, non avendo residenti, applica gli occupanti presunti: con la regola di un occupante ogni 50 mq, i 90 mq valgono 2 occupanti. Supponiamo che la tariffa salga così a 340 € l'anno. Se il

regolamento prevede una riduzione del 30% per uso limitato e discontinuo, e loro la chiedono, pagano 340 × 70% = **238 €** l'anno, da dividere a metà.

Opzione 2: svuotano la casa e chiudono luce, acqua e gas a maggio 2026. Presentano la dichiarazione di cessazione con le lettere dei gestori. Da quel momento, se il regolamento lo prevede, la casa è esclusa. Pagano solo la TARI di marzo-maggio, intestata a loro come subentranti, circa 340 × 3/12 = **85 €**.

Opzione 3: Pietro ci va a vivere e vi porta la residenza. Presenta la dichiarazione di subentro come unico occupante: la TARI torna a essere calcolata su un solo occupante reale e Pietro può chiedere l'eventuale riduzione per unico occupante. Anna, comproprietaria, resta coobbligata in solido, ma di fatto paga chi abita la casa.

Gli importi sono ipotetici: tariffe e riduzioni le trovi nella delibera TARI del tuo Comune, pubblicata ogni anno.

> **Attenzione.** Le esclusioni valgono solo se **dichiarate**. Se staccate le utenze ma non lo comunicate, il Comune continuerà a emettere gli avvisi e dovrete chiedere il rimborso. Al contrario, se riattivate l'acqua per un cantiere o per vendere, ricordatevi di dichiararlo: altrimenti rischiate un accertamento con sanzioni. E controllate che non ci siano **avvisi TARI non pagati** del genitore: spesso arrivano dopo il decesso e vanno saldati da chi accetta l'eredità.

Casi particolari

- **Coniuge rimasto solo nella casa**: dopo il decesso il numero di occupanti scende. Per i residenti la variazione arriva di solito dall'anagrafe, ma conviene controllare l'avviso dell'anno dopo. Se il Comune prevede una riduzione per **unico occupante**, il coniuge può chiederla con la dichiarazione di subentro. Nel regolamento di Terno d'Isola, per esempio, i residenti deceduti dopo il 1° gennaio non si contano più dalla data del decesso.
- **Casa inabitabile**: molti regolamenti escludono i locali in oggettive condizioni di non utilizzo perché inabitabili, purché non usati. Di solito serve documentarlo.

Per l'IMU, invece, l'inagibilità dà una riduzione del 50% della base imponibile con perizia o dichiarazione di un tecnico.

- **Lavori di ristrutturazione**: durante il periodo di validità del titolo edilizio, e senza utilizzo, la casa può essere esclusa. Dichiaralo con gli estremi del permesso.
- **Box e cantine**: le pertinenze dell'abitazione si considerano di solito parte della stessa utenza. Se restano solo il box o la cantina, possono essere tassati come magazzini.
- **Tariffa puntuale**: alcuni Comuni hanno sostituito la TARI con una tariffa corrispettiva, calcolata sui rifiuti effettivamente conferiti e riscossa dal gestore. In quel caso le regole sono nel regolamento della tariffa.
- **Casa in vendita**: la TARI va pagata fino alla data di cessazione del possesso. Dopo il rogito presenta la dichiarazione di cessazione: l'acquirente presenterà la sua.

Cosa chiedere all'ufficio tributi

Ogni Comune ha regole sue. Prima di decidere, una telefonata o una email all'ufficio tributi (o al gestore, se è lui a riscuotere) ti evita errori. Domande utili:

1. Una casa **arredata ma senza utenze** è tassabile? E una casa **vuota con la sola luce** attiva?
2. Quali **documenti** servono per l'esclusione: lettere dei gestori, foto, autocertificazione?
3. Come calcolate gli **occupanti** di una casa non abitata da residenti?
4. Ci sono **riduzioni** per uso limitato, per residenti all'estero, per casa in vendita o in ristrutturazione? Entro quando vanno chieste?
5. Ci sono **avvisi arretrati** intestati al defunto? Come si intestano agli eredi?
6. Il modulo di dichiarazione si presenta **online**, via PEC o allo sportello?

Annota nome dell'ufficio, data e risposta. Se la risposta è importante, ad esempio un'esclusione, chiedila per iscritto.

Checklist TARI per gli eredi

- ☐ cerca sul sito del Comune il **regolamento TARI** e la **delibera tariffe** dell'anno;
- ☐ decidi se la casa resterà a disposizione, abitata o svuotata;
- ☐ presenta la **dichiarazione** di subentro, variazione o cessazione entro i termini;
- ☐ chiedi per iscritto le **riduzioni** che ti spettano (uso limitato, estero, unico occupante);
- ☐ conserva le lettere di **cessazione delle utenze** e le foto della casa vuota, se chiedi l'esclusione;
- ☐ verifica eventuali **avvisi arretrati** intestati al defunto;
- ☐ metti d'accordo con gli altri eredi chi paga e come vi rimborsate.

Domande frequenti

La TARI della casa ereditata è un debito del defunto o degli eredi? +

Se stacco solo la luce ma lascio i mobili, pago ancora la TARI? +

La voltura catastale aggiorna anche la TARI? +

Posso chiedere il rimborso se ho pagato TARI per una casa che non doveva pagarla? +

Fonti

- Legge 147/2013, art. 1, commi 641-668 e 684-697: TARI (Normattiva)
- Comune di Terno d'Isola (BG), Regolamento per la disciplina della TARI (delibere CC 25/2021 e 14/2023)
- Comune di Cervignano d'Adda (LO), Regolamento per l'applicazione della TARI (CC 22/2023)

- Legge 160/2019, art. 1, commi 738 e seguenti: IMU (Normattiva)

Fa parte della guida Tasse sulla casa ereditata, tutte le imposte da pagare.

Le informazioni di questa pagina sono di carattere generale e aggiornate alla data indicata. Non sostituiscono il parere di un avvocato, notaio o commercialista sul tuo caso specifico. Hai trovato un errore? Scrivici dalla pagina Chi siamo.